Kapitel 12: Abnahme, Fertigstellung und Einzug

Das Ende der Bauzeit ist eine Phase, in der viel gleichzeitig passiert: Firmen wollen ihre Schlussrechnungen bezahlt haben, die Behörde braucht Befunde, und Sie wollen endlich einziehen. Gerade jetzt lohnt sich Sorgfalt, denn mit der Übernahme beginnen in der Regel die Gewährleistungsfristen – und was Sie jetzt übersehen, müssen Sie später beweisen.

Die Übernahme einer Bauleistung

Mit der **Übernahme** (häufig auch Abnahme genannt) nehmen Sie die Leistung als erbracht entgegen. Ab diesem Zeitpunkt läuft in der Regel die Gewährleistungsfrist, und die Gefahr für die Leistung geht auf Sie über. Offensichtliche Mängel müssen Sie bei der Übernahme rügen und ins Protokoll aufnehmen – sonst können Sie Ihre Ansprüche verlieren. Wurde die ÖNORM B 2110 vereinbart, enthält sie eigene Regeln zur förmlichen Übernahme. Ohne besondere Vereinbarung kann eine Übernahme auch schlüssig erfolgen – etwa durch die Ingebrauchnahme bzw. den Einzug.

Praxistipp: Vereinbaren Sie für jedes Gewerk eine **förmliche Übernahme** mit gemeinsamem Termin und schriftlichem Protokoll. So ist klar, wann die Gewährleistung beginnt und welche Mängel bekannt waren.

Vorbereitung

- ☐ Termin bei Tageslicht mit dem Verantwortlichen der Firma vereinbaren
- ☐ Vertrag, Leistungsverzeichnis, Pläne und Bemusterungsliste griffbereit
- ☐ Werkzeug: Taschenlampe, Wasserwaage, Maßband, Kamera, dieses Buch
- ☐ Bei größeren Gewerken: unabhängigen Sachverständigen beiziehen
- ☐ Die Kontroll-Checklisten aus Teil 4 durchsehen

Durchführung

Gehen Sie Raum für Raum und Bauteil für Bauteil vor: Decke, Wände, Boden, Fenster, Türen, Installationen, Funktionen. Probieren Sie alles aus – jedes Fenster öffnen und kippen, jeden Wasserhahn aufdrehen, jeden Lichtschalter betätigen, die Heizung hochdrehen.

- ☐ Jeden Mangel genau beschreiben (Ort, Art, Größe) und fotografieren
- ☐ Alle Mängel im Protokoll festhalten – auch kleine
- ☐ Für jeden Mangel eine Frist zur Behebung vereinbaren
- ☐ Unterlagen übernehmen: Bestandspläne, Prüfbefunde, Bedienungsanleitungen, Garantie- und Wartungsunterlagen
- ☐ Protokoll von beiden Seiten unterschreiben lassen, jede Seite erhält ein Exemplar

Achtung: Unterschreiben Sie kein Protokoll mit dem Vermerk „mängelfrei übernommen“, wenn Ihnen Mängel aufgefallen sind. Ist die ÖNORM B 2110 vereinbart, können Sie die Übernahme nur wegen Mängeln verweigern, die den vereinbarten Gebrauch wesentlich beeinträchtigen – und Sie dürfen die Leistung dann nicht in Gebrauch nehmen, weil das bereits als Übernahme gelten kann. Unabhängig davon können Sie bei Mängeln den Werklohn bis zur Behebung zurückhalten. Lassen Sie sich in solchen Fällen beraten.

Worauf besonders achten

Bereich	Prüfen
Wände und Decken	Risse, Unebenheiten im Streiflicht, Farbunterschiede, saubere Kanten
Böden	Hohlstellen (abklopfen), Fugenbild, Übergänge, Dehnfugen, Kratzer
Fenster und Türen	Funktion, Dichtungen, Beschädigungen, Einstellung, Schlüssel vollständig
Fliesen und Bad	Gefälle in der Dusche, Silikonfugen, Abläufe, Dichtheit, Wasserdruck
Elektro	jede Steckdose und jeder Schalter, Beschriftung im Verteiler, FI-Schalter
Heizung	alle Räume werden warm, Thermostate, Regelung, Einweisung
Fassade und Dach	Anschlüsse, Rinnen, Abläufe, Sockel, Beschädigungen
Außenanlagen	Gefälle weg vom Haus, Entwässerung, Zufahrt

Befunde und Nachweise sammeln

Viele Unterlagen brauchen Sie für die Fertigstellungsanzeige, für Förderungen, für die Versicherung und für die Hausakte. Welche genau, hängt von Bundesland, Bescheid und Ausstattung ab. Typisch sind:

- ☐ Prüfbefund und Anlagenbuch der elektrischen Anlage (nach OVE E 8101)
- ☐ Befund bzw. Bestätigung des Rauchfangkehrers für Fänge und Feuerstätten
- ☐ Abnahmebefund der Feuerungs- bzw. Heizungsanlage, soweit vorgeschrieben
- ☐ Druckprobenprotokolle Heizung und Wasser, Aufheizprotokoll Fußbodenheizung
- ☐ Dichtheitsnachweis Kanal, wenn verlangt
- ☐ Luftdichtheitsmessung (Blower-Door-Test), wenn verlangt oder für Förderung nötig
- ☐ Bestätigung des Bauführers über die bescheidgemäße Ausführung, wenn vorgeschrieben
- ☐ Endgültiger Energieausweis
- ☐ Bestands- bzw. Ausführungspläne
- ☐ Unterlage für spätere Arbeiten nach dem BauKG

Fertigstellung melden

Nach der Fertigstellung müssen Sie der Baubehörde die Vollendung **anzeigen** bzw. **melden** und die geforderten Befunde und Bestätigungen vorlegen. Das Verfahren heißt je nach Land Fertigstellungsanzeige, Fertigstellungsmeldung, Vollendungsmeldung oder Bauvollendungsanzeige. Eine eigene Benützungsbewilligung ist für ein Einfamilienhaus heute nur noch ausnahmsweise nötig. In einigen Ländern dürfen Sie das Haus erst nach vollständiger Anzeige mit allen Unterlagen benützen. Prüfen Sie im Bescheid und in Ihrer Landesbauordnung, was gilt.

- ☐ Abweichungen vom bewilligten Plan vorher mit dem Planer klären – gegebenenfalls ist eine Planänderung einzureichen.
- ☐ Hausnummer bei der Gemeinde beantragen bzw. bestätigen lassen.
- ☐ Schlussrechnungen prüfen, Haftrücklässe bzw. Bankgarantien wie vereinbart einbehalten.
- ☐ Förderungen endabrechnen (Fristen beachten).

Der Einzug

- ☐ **Meldezettel:** Den neuen Wohnsitz innerhalb von drei Tagen nach dem Bezug bei der Meldebehörde (Gemeinde) anmelden.
- ☐ **Adressänderungen:** Arbeitgeber, Bank, Versicherungen, Kfz-Zulassung, Post-Nachsendeauftrag, Abonnements.
- ☐ **Verträge:** Strom, ggf. Wärme, Internet; Zählerstände bei Übernahme notieren (Teil 5).
- ☐ **Gemeinde:** Müllabfuhr, Wasser und Kanal anmelden; Gebührenbescheide abwarten.

- ☐ **Versicherung:** Rohbauversicherung in eine Eigenheim-/Gebäudeversicherung umwandeln, Haushaltsversicherung anpassen.
- ☐ **ORF-Beitrag:** fällt einmal pro Adresse an, an der mindestens eine volljährige Person mit Hauptwohnsitz gemeldet ist. Den Beginn der Beitragspflicht müssen Sie selbst unverzüglich beim ORF-Beitrags Service melden – verlassen Sie sich nicht auf die Datenübermittlung aus dem Melderegister.
- ☐ **Rauchwarnmelder** prüfen, **Einweisungen** in Heizung, Lüftung und Photovoltaik einfordern.

Praxistipp: Fotografieren Sie am Tag der Schlüsselübergabe jeden Raum vollständig. Schäden, die beim Einzug durch Möbel entstehen, lassen sich sonst später nicht mehr von Baumängeln unterscheiden – das schützt Sie und die Firmen.

Checkliste zum Abschluss von Kapitel 12

- ☐ Förmliche Übernahme je Gewerk mit Protokoll durchgeführt
- ☐ Alle Mängel mit Frist dokumentiert
- ☐ Befunde, Pläne und Anleitungen vollständig in der Hausakte
- ☐ Fertigstellung mit allen Befunden angezeigt bzw. gemeldet
- ☐ Rücklässe bzw. Garantien gesichert, Gewährleistungsfristen notiert (Teil 5)
- ☐ Meldezettel, Verträge und Versicherungen umgestellt